Đăng ký học Online tại https://fb.com/congchuc247
Thầy Tài Tân Tiến
APP HỌC TẬP Độc quyền

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP

01 CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1–5

02 CHƯƠNG II
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ

Điều 6–11

03 CHƯƠNG III
THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ

Điều 12–18

04 CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Điều 19–24

05 CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25–26

Nội dung trên sơ đồ trích NGUYÊN VĂN; đoạn lược bớt ghi "…".

Đăng ký học Online tại https://fb.com/congchuc247
Thầy Tài Tân Tiến
APP HỌC TẬP Độc quyền



CHƯƠNG I – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

01 Điều 1
Phạm vi điều chỉnh

02 Điều 2
Đối tượng áp dụng

03 Điều 3
Giải thích từ ngữ

"Chủ quản hệ thống thông tin là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin."

≈ "...trường hợp chủ quản hệ thống thông tin thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin là bên cung cấp dịch vụ."

04 Điều 4
Nguyên tắc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

"...bố trí nguồn lực để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ cấp độ cao xuống cấp độ thấp."

05 Điều 5
Nguyên tắc xác định cấp độ

≈ "...thì cấp độ hệ thống thông tin được xác định là cấp độ cao nhất trong các cấp độ của các hệ thống thành phần cấu thành."

Nội dung trên sơ đồ trích NGUYÊN VĂN; đoạn lược bớt ghi "...".

≈ Dễ nhầm

Đăng ký học Online tại https://fb.com/congchuc247
Thầy Tài Tân Tiến
APP HỌC TẬP Độc quyền


CHƯƠNG II – TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ

01 Điều 6
Phân loại thông tin và hệ thống thông tin

"Thông tin bí mật nhà nước là thông tin ở mức Mật, Tối mật, Tuyệt mật..."

02 Điều 7
Tiêu chí xác định cấp độ 1

"...phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và chỉ xử lý thông tin công cộng."

03 Điều 8
Tiêu chí xác định cấp độ 2

≈ "Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 trở xuống..."

≈ "...thông tin cá nhân của dưới 10.000 người sử dụng."

04 Điều 9
Tiêu chí xác định cấp độ 3

≈ "Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên..."

≈ "...thông tin cá nhân của từ 10.000 người sử dụng trở lên."

"...các công trình xây dựng cấp II, cấp III hoặc cấp IV..."

05 Điều 10
Tiêu chí xác định cấp độ 4

"...khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng quốc phòng, an ninh quốc gia."

"...yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước."

06 Điều 11
Tiêu chí xác định cấp độ 5

"...khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia."

TQ "Hệ thống thông tin khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ."

Nội dung trên sơ đồ trích NGUYÊN VĂN; đoạn lược bớt ghi "...".

TQ Thẩm quyền ≈ Dễ nhầm

Đăng ký học Online tại https://fb.com/congchuc247
Thầy Tài Tân Tiến
APP HỌC TẬP Độc quyền



CHƯƠNG III – THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ

01 Điều 12
Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt cấp độ

- TQ "Chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ."
- TQ "Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục hệ thống thông tin cấp độ 5..."

02 Điều 13
Trình tự, thủ tục xác định cấp độ đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống thông tin

03 Điều 14
Trình tự, thủ tục xác định cấp độ đối với hệ thống thông tin đang vận hành

- TQ "Đơn vị vận hành hệ thống thông tin trình chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt đề xuất cấp độ;"

04 Điều 15
Hồ sơ đề xuất cấp độ

"Ý kiến về mặt chuyên môn của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin..."

05 Điều 16
Thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ

- TH "...cấp độ 3, thời gian thẩm định tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;"
- TH "...cấp độ 4 hoặc cấp độ 5, thời gian thẩm định tối đa là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ."

06 Điều 17
Hồ sơ phê duyệt đề xuất cấp độ

- TH "Thời gian xử lý tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ."

07 Điều 18
Trình tự, thủ tục xác định lại cấp độ đối với hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ

"...thì thực hiện theo trình tự, thủ tục xác định lần đầu."

Nội dung trên sơ đồ trích NGUYÊN VĂN; đoạn lược bớt ghi "...".

TH Thời hạn TQ Thẩm quyền

Đăng ký học Online tại https://fb.com/congchuc247
Thầy Tài Tân Tiến
APP HỌC TẬP Độc quyền



CHƯƠNG IV – TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

01 Điều 19
Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

"Dự phòng, ứng cứu sự cố, khôi phục sau thảm họa;"

02 Điều 20
Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin

TH "Định kỳ 02 năm thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin tổng thể..."

TH "Định kỳ 06 tháng (hoặc đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu, cảnh báo của cơ quan chức năng)..."

03 Điều 21
Trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin

04 Điều 22
Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin

05 Điều 23
Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

TQ "...Triển khai các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung quy mô quốc gia để xử lý, giảm thiểu tấn công mạng..."

06 Điều 24
Kinh phí bảo đảm an toàn thông tin

"...yêu cầu về an toàn thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm."

Nội dung trên sơ đồ trích NGUYÊN VĂN; đoạn lược bớt ghi "...".

TH Thời hạn TQ Thẩm quyền

Đăng ký học Online tại https://fb.com/congchuc247
Thầy Tài Tân Tiến
APP HỌC TẬP Độc quyền



CHƯƠNG V – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

01 Điều 25
Hiệu lực thi hành

TH "Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016."

02 Điều 26
Tổ chức thực hiện

Nội dung trên sơ đồ trích NGUYÊN VĂN; đoạn lược bớt ghi "…".

TH Thời hạn